

Art. 5º O art 10 da Lei nº 7 461/01 passa a vigorar com a seguinte redação

“Art. 10 O cargo de Auxiliar da Area Instrumental do Governo e estruturado em linha horizontal de acesso, identificado por letras maiúsculas, conforme Anexo VIII, 40 (quarenta) horas, e Anexo IX, 30 (trinta) horas, da presente lei

§ 1º As classes são estruturadas, segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma

I - classe A habilitação em nível de ensino fundamental completo

II - classe B habilitação em nível de ensino fundamental completo, mais cursos de capacitação e/ou aperfeiçoamento de 100 (cem) horas, específicos na área de atuação do órgão ou entidade de lotação do servidor,

III - classe C critérios estabelecidos para a classe B, mais habilitação em nível de ensino médio completo e cursos de capacitação e/ou aperfeiçoamento de 100 (cem) horas, específicos na área de atuação do órgão ou entidade de lotação do servidor,

IV - classe D critérios estabelecidos para a classe C, mais cursos de capacitação e/ou aperfeiçoamento de 200 (duzentas) horas, específicos na área de atuação do órgão ou entidade de lotação do servidor

§ 2º A promoção horizontal, classe, obedecerá a titulação exigida, com interstício de 3 (três) anos da classe A para B, 03 (três) anos da classe B para A e 05 (cinco) anos da classe C para A D

§ 3º Cada classe desdobra-se em 10 (dez) níveis, indicados por numerais arábicos, que constituem a linha vertical de progressão, que obedecerá a avaliação de desempenho anual e ao cumprimento do interstício de 03 (três) anos

§ 4º Fica extinto o cargo de Auxiliar da Area Instrumental a medida que vagar”

Art. 6º O Anexo III da Lei nº 7 461/01 passa a vigorar nos termos do Anexo I desta lei

Art. 7º Os atuais servidores da Carreira dos Profissionais da Area Instrumental do Governo, efetivamente enquadrados na Classe C e que tenham formação ou capacitação necessária para a classe D, poderão solicitar reenquadramento na classe D

Art. 8º Os servidores com mestrado em andamento ou concluso no ultimo triênio deverão cumprir os seguintes requisitos para solicitar reenquadramento na Classe D

I possuir, no mínimo, 10 (dez) anos de efetivo exercício na administração pública estadual direta, autarquia e fundacional,

II cumprir 02 (dois) anos de interstício, a contar da data de publicação desta lei

Art. 9º O servidor nomeado para a Carreira dos Profissionais da Area Instrumental do Governo em virtude de aprovação em concurso público, será enquadrado na classe e nível inicial da carreira

Art. 10 Os Profissionais da Carreira dos Profissionais da Area Instrumental do Governo permanecerão nas mesmas classes e níveis em que se encontram enquadrados até que sejam cumpridos os interstícios necessários para promoção horizontal e a respectiva formação, pós-graduação, capacitação e/ou aperfeiçoamento

Art. 11 Para fins de promoção, os cursos de formação em Administração Pública de nível superior e de nível médio serão oferecidos e/ou regulamentados pela Escola de Governo do Estado de Mato Grosso

Parágrafo único Excetua-se do disposto no caput, os seguintes casos

I - cursos de curta duração, acima de 20 horas, realizados entre a data do último enquadramento ou reenquadramento e a data de publicação desta lei,

II - curso de formação superior e pós graduação completo ou em andamento na data da publicação desta lei

Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 13 Derrogam-se as disposições em contrario da Lei nº 8 098, de 25 de março de 2004

Palacio Paissagras, em Curitiba, 27 de julho de 2004, 183º da Independência e 116º da República

BLAÍRO BORGES MAGGI
CÉLIO WILSON DE OLIVEIRA
JOAQUIM SUCENA RASGA
WALTER DE FATIMA PEREIRA
YENES JESUS DE MAGALHÃES
WALDIR JULIO TEIS
SIRIO PINHEIRO DA SILVA
HOMERO ALVES PEREIRA
ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN
TEREZINHA DE SOUZA MAGGI
YEDA MARLI DE OLIVEIRA ASSIS
LUIZ ANTONIO PACOT
ANA CARLA MUNIZ
GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR
MARCOS HENRIQUE MACHADO
JOSE CARLOS DIAS
JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO
FABIO CESAR GUMARAES NETO
LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA
CLOVES FELICIO VETTORATO
MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO
LAERCIO VICENTE DE ARRUDA E SILVA
JOAO CARLOS VICENTE FERREIRA
FLAVIA MARIA DE BARROS NOGUEIRA

ANEXO I

Nº DE ORDEM	CARGO	FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA
01	Tecnico da Area Instrumental do Governo	Habilitação em ensino superior completo
02	Agente da Area Instrumental do Governo	Habilitação em ensino médio completo
03	Auxiliar da Area Instrumental do Governo	Habilitação em ensino fundamental completo

DECRETO Nº 3 571, DE 27 DE JULHO DE 2004

Dispõe sobre a aplicação, pelo PROCON/MT, das sanções administrativas previstas pela Lei Federal nº 8 078, de 11 de setembro de 1990 e das outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual e considerando o disposto na Lei Federal nº 8 078 de 11 de setembro de 1990

DECRETA:

CAPITULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º A Superintendência de Defesa do Consumidor - PROCON/MT unidade do nível de execução programática da Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Cidadania - SETEC, instituída pela Lei Complementar nº 93, de 27 de novembro de 2001, no desempenho de suas atribuições legais, deverá observar as instruções sobre seus procedimentos administrativos aprovadas por este Decreto

Seção I Da Jurisdição e Competência

Art. 2º A área de atuação do PROCON/MT compreende todo o território do Estado cuja competência e de fiscalizar, atuar, apurar e punir as infrações previstas na Lei Federal nº 8 078, de 11 de setembro de 1990, no Decreto Federal nº 2 181, de 20 de março de 1997 e demais legislações de consumo

Parágrafo único Se instaurado mais de um processo administrativo por pessoas jurídicas de direito público distintas, para a apuração de infração decorrente de um mesmo fato imputado ao mesmo fornecedor, eventual conflito de competência será dirimido pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC que poderá ouvir a Comissão Nacional Permanente de Defesa do Consumidor - CNPDC levando sempre em consideração a competência federativa para legislar sobre a respectiva atividade econômica

Art. 3º Os procedimentos administrativos instaurados no âmbito do PROCON/MT orientar-se-ão pelos princípios da moralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação entre as partes

Parágrafo único. Os procedimentos instaurados no âmbito do PROCON/MT deverão assegurar aos fornecedores o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, regendo-se os seus agentes pelos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e demais exigidos na Constituição Federal

Art. 4º As práticas infrativas as normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em procedimentos administrativo, que terá início mediante

- I - reclamação fundamentada do consumidor ou de seu representante legal,
- II - ato de ofício, por escrito, praticado por agente competente,
- III - auto de infração,

Seção II Do Compromisso de Ajustamento

Art. 5º O PROCON/MT poderá celebrar compromissos de ajustamento de conduta as exigências legais, nos termos do § 6º do artigo 5º da Lei Federal nº 7 347, de 24 de junho de 1985, com a nova redação dada pelo artigo 113 da Lei Federal nº 8 078, de 11 de setembro de 1990, na órbita de suas respectivas competências

§ 1º A celebração de termo de ajustamento de conduta não impede que outro, desde que mais vantajoso para o consumidor, seja lavrado por quaisquer das pessoas jurídicas de direito público integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC

§ 2º A qualquer tempo, o PROCON/MT poderá diante de novas informações ou, se assim as circunstâncias o exigirem, retificar ou complementar o acordo firmado, determinando outras providências que se fizerem necessárias, sob pena de invalidade imediata do ato, dando-se seguimento ao procedimento administrativo suspenso ou arquivado

§ 3º O compromisso de ajustamento contera, entre outras, cláusulas que estipulem condições sobre

- I - obrigação do fornecedor de adequar sua conduta as exigências legais, no prazo ajustado,